JURIDIQUE ET CONFORMITÉ

Conditions générales d'utilisation des logiciels Agence Elite

Réf. AE-SAAS-01 · Version 1.0, octobre 2026

Date d'entrée en vigueur : 17 octobre 2026.

1. Objet

Les présentes conditions générales d'utilisation (ci-après « CGU ») encadrent l'accès et l'utilisation des logiciels proposés en abonnement par Agence Elite, accessibles en ligne notamment à l'adresse https://saas.agence-elite.fr (ci-après « les Logiciels »).

Elles s'appliquent à toute personne physique ou morale ayant souscrit un abonnement (ci-après « le Client ») ainsi qu'à toute personne que le Client autorise à utiliser les Logiciels (ci-après « les Utilisateurs »).

Les CGU complètent le contrat d'abonnement logiciel (AE-SAAS-02), l'accord de traitement des données (AE-SAAS-03) et l'engagement de niveau de service (AE-SAAS-04). En cas de contradiction, le contrat d'abonnement signé prévaut sur les présentes CGU.

2. Présentation d'Agence Elite

Agence Elite, communiqué sur simple demande au capital de communiqué sur simple demande, immatriculée au RCCM sous le numéro communiqué sur simple demande, NIU communiqué sur simple demande, dont le siège est situé 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo.

- Téléphone : +242 05 522 29 68 (WhatsApp) et +242 06 808 38 09
- E-mail : contact@agence-elite.fr
- Site : https://www.agence-elite.fr

3. Description des Logiciels

Agence Elite met à disposition, sous forme de service en ligne, les Logiciels suivants :

- **Logiciel de caisse et de gestion** destiné aux commerces, bars, restaurants et hôtels : encaissement, tickets, gestion des produits et des stocks, suivi des ventes, gestion des tables ou des chambres selon l'activité, gestion des employés et de leurs droits, rapports et statistiques.
- **CRM (gestion de la relation client)** : fichier clients et prospects, suivi des échanges, devis et factures, tâches et relances.

Les fonctionnalités exactes disponibles dépendent de la formule souscrite par le Client. Agence Elite fait évoluer les Logiciels régulièrement. Elle peut ajouter, modifier ou retirer des fonctionnalités, à condition de ne pas supprimer sans préavis une fonctionnalité essentielle de la formule souscrite.

Les Logiciels sont accessibles depuis un navigateur internet récent, sur ordinateur, tablette ou téléphone, avec une connexion internet. Le matériel (ordinateur, tablette, imprimante de tickets, tiroir-caisse, lecteur de codes-barres), la connexion internet et l'électricité restent à la charge du Client.

4. Accès au service et acceptation des CGU

L'accès aux Logiciels suppose la souscription d'un abonnement auprès d'Agence Elite et le paiement des sommes dues. L'utilisation des Logiciels vaut acceptation pleine et entière des présentes CGU par le Client et par chaque Utilisateur.

Le Client garantit qu'il dispose de la capacité juridique pour s'engager et, s'il agit pour une entreprise, du pouvoir de l'engager.

5. Comptes et identifiants

5.1 Création des comptes

À la mise en service, Agence Elite crée un compte administrateur pour le Client. Le Client peut ensuite créer des comptes pour ses Utilisateurs (employés, gérants, caissiers, serveurs) dans la limite prévue par sa formule, et leur attribuer des droits adaptés à leurs fonctions.

5.2 Confidentialité des identifiants

Chaque compte est personnel. Les identifiants (adresse e-mail, nom d'utilisateur, mot de passe, code PIN de caisse) ne doivent pas être partagés entre plusieurs personnes.

Le Client et les Utilisateurs s'engagent à :

- choisir un mot de passe solide et ne pas le réutiliser sur d'autres services ;
- garder leurs identifiants secrets ;
- se déconnecter des appareils partagés ;
- informer sans délai Agence Elite de toute perte, vol ou utilisation suspecte d'un identifiant.

Toute opération effectuée avec les identifiants d'un Utilisateur est réputée faite par cet Utilisateur, sous la responsabilité du Client, sauf si le Client démontre une faute d'Agence Elite.

5.3 Gestion des Utilisateurs

Le Client est responsable de la liste de ses Utilisateurs. Il désactive sans délai le compte d'un employé qui quitte l'entreprise ou change de fonction. Agence Elite peut l'y aider sur simple demande au support.

Les mots de passe sont enregistrés sous forme chiffrée. Agence Elite ne les connaît pas et ne les demandera jamais par téléphone, WhatsApp ou e-mail.

6. Usage autorisé

6.1 Droit d'utilisation

Pendant la durée de l'abonnement, Agence Elite concède au Client un droit d'utilisation des Logiciels, personnel, non exclusif et non transférable, pour les seuls besoins internes de son activité professionnelle.

6.2 Usages interdits

Il est interdit au Client et aux Utilisateurs :

- de revendre, louer, prêter ou mettre les Logiciels à la disposition d'un tiers non autorisé ;
- de copier, modifier, décompiler ou tenter d'extraire le code source des Logiciels ;
- de contourner les mesures de sécurité ou les règles d'accès, ou de tenter d'accéder aux données d'un autre client ;
- d'utiliser les Logiciels pour une activité illicite, notamment la fraude fiscale, la falsification de tickets ou de factures, ou le traitement de données sans base légale ;
- d'introduire un virus, un programme malveillant ou d'effectuer des requêtes automatisées de nature à surcharger le service ;
- de saisir des contenus illicites, diffamatoires ou portant atteinte aux droits de tiers.

6.3 Conformité de l'activité du Client

Le Client reste seul responsable du respect des obligations propres à son activité : obligations fiscales et comptables, conservation des pièces, réglementation de son secteur (débit de boissons, hôtellerie, restauration), droit du travail et protection des données de ses propres clients et employés.

7. Disponibilité du service

Agence Elite met en œuvre les moyens raisonnables pour que les Logiciels soient accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'objectif de disponibilité et ses modalités de calcul sont précisés dans l'engagement de niveau de service (AE-SAAS-04), qui vise une disponibilité de 99 % par mois.

L'accès peut être interrompu :

- pour des opérations de maintenance planifiée, annoncées à l'avance au Client, de préférence en dehors des heures d'affluence ;
- pour une maintenance urgente nécessaire à la sécurité ou au bon fonctionnement du service ;
- en cas de panne des prestataires techniques, de défaillance des réseaux de télécommunication ou de force majeure.

Agence Elite n'est pas responsable des interruptions dues à la connexion internet, au matériel ou à l'alimentation électrique du Client. Le Client prévoit, si son activité l'exige, une solution de secours (par exemple un moyen d'encaissement manuel temporaire).

8. Hébergement et sauvegardes

Les données des Logiciels sont hébergées chez Supabase, dans des centres de données situés en Europe (Paris pour les logiciels de caisse, Londres pour le CRM). Les sites et applications sont servis par Cloudflare.

Agence Elite réalise des sauvegardes quotidiennes des données. Ces sauvegardes servent à restaurer le service en cas d'incident. Elles ne remplacent pas les exports que le Client peut réaliser lui-même à tout moment pour ses propres besoins.

Une restauration à la demande du Client, à la suite d'une erreur de manipulation de sa part, peut être facturée selon le tarif en vigueur, après devis.

9. Données du Client

9.1 Propriété des données

Toutes les données saisies ou importées par le Client et ses Utilisateurs dans les Logiciels (produits, ventes, clients, employés, factures, documents) restent la **propriété exclusive du Client**. Agence Elite n'acquiert aucun droit sur ces données.

Agence Elite n'utilise les données du Client que pour fournir, maintenir, sécuriser et assister le service. Elle ne les vend pas, ne les loue pas et ne les utilise pas pour sa propre prospection.

Agence Elite peut produire des statistiques techniques globales et anonymes (par exemple le nombre de connexions ou la charge des serveurs) qui ne permettent d'identifier ni le Client ni aucune personne.

9.2 Données personnelles

Lorsque les données du Client contiennent des données personnelles (clients finaux, employés), le Client agit en qualité de responsable de traitement et Agence Elite en qualité de sous-traitant, conformément à la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel en République du Congo et, lorsqu'il s'applique, au règlement (UE) 2016/679 (RGPD). Les engagements d'Agence Elite sont détaillés dans l'accord de traitement des données (AE-SAAS-03).

Les données personnelles des Utilisateurs nécessaires à la gestion de leur compte (nom, e-mail, journal de connexion) sont traitées par Agence Elite pour la fourniture du service et la sécurité.

9.3 Confidentialité et sécurité

Les règles d'accès empêchent chaque client de voir les données des autres clients. Les membres de l'équipe d'Agence Elite n'accèdent aux données du Client que lorsque c'est nécessaire,

notamment pour répondre à une demande d'assistance, et sont tenus à la confidentialité.

10. Support et formation

Le support est assuré par WhatsApp au +242 05 522 29 68, par téléphone au +242 05 522 29 68 ou au +242 06 808 38 09 et par e-mail à contact@agence-elite.fr, les jours ouvrés. Les délais de réponse selon la gravité de la demande figurent dans l'engagement de niveau de service (AE-SAAS-04). La formation initiale est prévue au contrat d'abonnement.

11. Prix et paiement

Le prix de l'abonnement, sa périodicité (mensuelle ou annuelle) et les modalités de paiement sont fixés au contrat d'abonnement ou au devis accepté. Le paiement s'effectue en FCFA par Mobile Money, virement bancaire ou espèces contre reçu.

12. Suspension pour impayé

En cas de non-paiement d'une échéance à sa date, Agence Elite adresse au Client un rappel par WhatsApp, SMS ou e-mail. Si la somme n'est pas réglée dans un délai de **15 jours** après ce rappel, Agence Elite peut suspendre l'accès aux Logiciels, après un dernier avis d'au moins 48 heures.

Pendant la suspension :

- les données du Client sont conservées et ne sont pas supprimées ;
- l'accès est rétabli dans un délai d'un jour ouvré après le règlement complet des sommes dues ;
- l'abonnement reste dû pour la période de suspension.

Si la suspension dure plus de 60 jours, Agence Elite peut résilier l'abonnement dans les conditions de l'article 13.3.

Agence Elite peut aussi suspendre un compte sans délai en cas d'usage interdit grave (article 6.2) ou de menace pour la sécurité du service, en informant le Client des motifs.

13. Durée, résiliation et export des données

13.1 Durée

L'abonnement est conclu pour la durée prévue au contrat d'abonnement, mensuelle ou annuelle, reconduite tacitement sauf résiliation.

13.2 Résiliation par le Client

Le Client peut résilier son abonnement à tout moment, avec un préavis de 30 jours avant la fin de la période en cours, par écrit (e-mail à contact@agence-elite.fr ou message WhatsApp confirmé par Agence Elite). Les sommes déjà payées pour la période en cours ne sont pas remboursées, sauf manquement grave d'Agence Elite.

13.3 Résiliation par Agence Elite

Agence Elite peut résilier l'abonnement :

- avec un préavis de 30 jours avant la fin de la période en cours ;
- sans préavis, après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, en cas de manquement grave du Client (impayé persistant, usage interdit).

13.4 Export et restitution des données

Pendant toute la durée de l'abonnement, le Client peut exporter ses principales données (produits, ventes, clients, factures) dans un format courant et lisible (CSV, Excel ou PDF selon les écrans).

À la fin de l'abonnement, quelle qu'en soit la cause :

- le Client dispose de **30 jours** pour exporter ses données ou demander à Agence Elite de lui remettre un export complet, sans frais supplémentaires ;
- à l'issue de ce délai, Agence Elite supprime les données du Client de ses bases de production, puis de ses sauvegardes au fil de leur rotation, dans un délai maximum de 90 jours ;
- Agence Elite peut conserver les seules informations nécessaires à ses propres obligations légales (facturation de l'abonnement, comptabilité).

14. Propriété intellectuelle

Les Logiciels, leur code, leur structure, leurs interfaces, leurs bases de données techniques, leur documentation ainsi que les marques et logos d'Agence Elite sont et restent la propriété d'Agence Elite ou de ses partenaires. L'abonnement ne transfère au Client aucun droit de propriété sur ces éléments.

Le logo et les informations commerciales du Client, qu'il intègre dans les Logiciels (par exemple sur ses tickets), restent sa propriété.

15. Responsabilité

Agence Elite est tenue d'une obligation de moyens. Elle s'engage à fournir le service avec soin et selon les règles de l'art.

Agence Elite n'est pas responsable :

- des erreurs de saisie, de paramétrage (prix, taxes) ou de manipulation du Client et de ses Utilisateurs ;
- des conséquences d'une utilisation non conforme aux présentes CGU ;
- des pannes du matériel, de la connexion ou de l'électricité du Client ;
- des dommages indirects, tels que la perte de chiffre d'affaires, de clientèle ou d'image.

Sauf faute lourde ou intentionnelle, la responsabilité totale d'Agence Elite au titre d'une année d'abonnement est limitée au montant des sommes payées par le Client pour cette même période de douze mois.

16. Force majeure

Aucune des parties n'est responsable d'un manquement causé par un événement de force majeure, c'est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, tel qu'une catastrophe naturelle, une coupure généralisée d'électricité ou d'internet, une décision des autorités, une émeute ou une cyberattaque d'ampleur exceptionnelle touchant les prestataires d'hébergement. Les obligations sont suspendues pendant la durée de l'événement.

17. Modification des CGU

Agence Elite peut modifier les présentes CGU. Le Client est informé de toute modification importante au moins 30 jours avant son entrée en vigueur, par e-mail, WhatsApp ou message dans le Logiciel. S'il n'accepte pas la modification, il peut résilier son abonnement avant cette date, sans pénalité.

18. Droit applicable et litiges

Les présentes CGU sont soumises au droit de la République du Congo et aux Actes uniformes de l'OHADA.

En cas de litige, les parties recherchent d'abord une solution amiable. À défaut d'accord dans un délai de 30 jours, le litige est porté devant le tribunal de commerce de Pointe-Noire.

19. Contact

Pour toute question sur les présentes CGU : contact@agence-elite.fr, +242 05 522 29 68 (WhatsApp) ou +242 06 808 38 09, Agence Elite, 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo.